Leveringskontrakt

02.06 Standardsoftware (2026)

Version 1.0
Dato 15. april 2026

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Montagehallen | Pakkerivej 6, 2500 Valby
Telefon +45 33 42 70 00 | CVR 17472437

Leveringskontrakt

om

Standardsoftware vedrørende Application samt tilhørende support, vedligehold, installation, implementering, konfiguration og rådgivning.

mellem

Social- og Boligstyrelsen

Lerchesgade 35, 5

5000 Odense C

(i det følgende kaldet ”Kunden”)

og

…

…

…

(i det følgende kaldet ”Leverandøren”)

Bilagsfortegnelse

bilag 1 : Kundens opgavebeskrivelse
bilag 1a : Brugsvilkår
bilag 1b : Undervisning og rådgivning
bilag 2 : Producentens standardvilkår
bilag 3 : Leverandørens løsningsbeskrivelse
bilag 4 : Leverandørens priser
bilag 5 : Databehandling
bilag 6 : CSR
bilag 7 : Trepartsaftale
bilag 8 : Skabelon til Erklæring vedrørende restriktive foranstaltninger af Ruslands handlinger
bilag 9: AI
bilag 10: Leverandørens forpligtigelser ved ophør
bilag 11: Dokumentation
bilag 12: Drift, support og vedligehold
bilag 13: Servicemål
bilag 14: Samarbejdsorganisation
bilag 15: Migrering af data
bilag 16: Sikkerhed
bilag A : Støtteerklæring(er)

Indhold

1 Definitioner 6
2 Baggrund og formål 6
3 Leverancen 6
4 Levering 7
4.1 Generelt 7
4.2 Leveringstid 7
5 Persondata, AI-forordningen og Dataforordningen 7
5.1 Behandling af persondata 7
5.2 Overholdelse af AI-forordningen 8
5.2.1 Generelt 8
5.2.2 Oplysningspligt 9
5.3 Overholdelse af Dataforordningen 9
6 Immaterielrettigheder 10
7 Konsortier eller andre sammenslutninger 10
8 Støttende enheder 10
9 Vederlag 10
10 Betalingsbetingelser 11
10.1 Generelt 11
10.2 Fakturering 11
10.2.1 Fakturaens indhold 12
10.2.2 Ændring i krav til den elektroniske faktura 12
11 Suppleringskøb og optioner 13
11.1 Suppleringskøb 13
11.2 Optioner 13
12 Fortrolighed 14
13 Ændringer 14
13.1 Generelt 14
13.2 Overdragelse af Leveringskontrakten til ny Leverandør 14
13.2.1 Vilkår for Kundens samtykke 14
13.3 Ændringer hos Kunden 15
14 Varighed og opsigelse 16
14.1 Varighed 16
14.2 Generel opsigelsesadgang 16
14.3 Opsigelse ved annullation af tildelingsbeslutning 16
14.4 Opsigelse ved uden virkning 17

14.5 Opsigelse i andre særlige tilfælde 17
14.6 Opsigelse ved underkendelse af det dynamiske indkøbssystem 17

15 Samfundsansvar og arbejdsklausul 17

16 Tredjemandsrettigheder 17

17 Misligholdelse 18

17.1 Leverandørens forsinkelse 18

18 Erstatning 19

18.1 Generelt 19
18.1.1 Erstatning ved opsigelse som følge af annullation eller uden virkning 19
18.1.2 Erstatning ved opsigelse i andre særlige tilfælde 20

19 Forsikring 20

20 Force majeure 20

21 Trepartsaftale 21

22 Standardvilkårene 21

23 Underleverandører 21

24 Fortolkning 22

25 Forrang 22

26 Tvister 23

27 Underskrifter 24

1 Definitioner

Ved Arbejdsdag forstås mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, bortset fra søgnehelligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

Ved "Dag" forstås kalenderdag.

Ved "Leveringskontrakten" forstås denne leveringskontrakt med bilag og senere ændringer og tillæg.

Ved "Leverancen" forstås de ydelser, der er beskrevet i Bilag 1 Kundens opgavebeskrivelse og i Bilag 3 Leverandørens løsningsbeskrivelse.

Ved "Parterne" forstås Kunden og Leverandøren, og ved "Part" forstås én af disse.

Ved "Producenten" forstås den eller de virksomhed(er), der har de immaterielle rettigheder til den Standardsoftware, der indgår i Leverancen. Producenten skal betragtes som en underleverandør til Leverandøren, medmindre Producenten selv er Leverandøren.

Ved "SKI" forstås Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S.

Ved "Standardsoftware" forstås software, der er præfabrikeret og er kommercielt tilgængeligt.

Ved "Standardvilkårene" forstås de standardvilkår i Bilag 2 Producentens standardvilkår, som Producenten har fastsat for brugen af den Standardsoftware, der indgår i Leverancen.

2 Baggrund og formål

Leveringskontrakten er indgået mellem Parterne efter en konkurrenceudsættelse under det dynamisk indkøbssystem 02.06 Standardsoftware (2026), som er udbudt af SKI.

Kundens eksisterende aftale om et sags- og dokumenthåndteringssystem ("ESDH-system") udløber med udgangen af 2026.

Kunden ønsker ved Leveringskontrakten at anskaffe licenser til et ESDH-system, der tilbyder samme funktionalitet og effektiv understøttelse af Kundens forretningsprocesser som nuværende system. Kontrakten skal endvidere give Kunden adgang til at købe diverse implementerings-, konfigurations-, support-, rådgivnings- og undervisningsydelser relateret til ESDH-systemet.

ESDH-systemet er teknisk og organisatorisk implementeret på tværs af Kundens organisation, og anvendes af alle medarbejdere i Kundens organisation.

Kundens ibrugtagning og anvendelse af elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem skal kunne ske uden at påvirke Kundens daglige opgavevaretagelse og uden at trække på Kundens medarbejdere i væsentlig grad

3 Leverancen

Leverandøren skal levere Leverancen i overensstemmelse Leveringskontraktens vilkår. Leverancen skal være egnet til at realisere Kundens formål som beskrevet i punkt 2.

Leveringskontrakten skal opfyldes under overholdelse af gældende dansk ret.

Kunden er forpligtet til at aftage Leverancen, jf. bilag 1, i overensstemmelse Leveringskontraktens vilkår.

4 Levering

4.1 Generelt

Levering anses for at have fundet sted, når de enkelte dele af Leverancen er udført eller stillet til rådighed for Kunden i overensstemmelse med Bilag 1.

4.2 Leveringstid

Leverandøren skal levere de enkelte dele af Leverancen i overensstemmelse med tidsplanen og/eller tidsfristerne i Bilag 1.

5 Persondata, AI-forordningen og Dataforordningen

5.1 Behandling af persondata

I det omfang det er relevant, skal Leveringskontrakten opfyldes under overholdelse af de persondataretlige regler, navnlig databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Der må ikke påbegyndes behandling af personoplysninger under Leveringskontrakten på vegne af Kunden og efter Kundens instruks, før databehandleraftale er indgået. Leverandørens forpligtelser som databehandler, er reguleret i Bilag 5a. Manglende overholdelse af en databehandleraftale i Bilag 5 udgør misligholdelse af Leveringskontrakten, uanset hvem misligholdelsen kan tilskrives.

5.2 Overholdelse af AI-forordningen

5.2.1 Generelt

Hvis Leverancen eller dele heraf indeholder et AI-system, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/1689 af 13. juni 2024 om harmoniserede regler for kunstig intelligens (AI-forordningen), er Leverandøren forpligtet til at sikre overholdelse af AI-forordningen samt enhver gældende national supplerende lovgivning.

Hvis Leverandøren kvalificerer sig som udbyder af et AI-system som defineret i AI-forordningen, skal Leverandøren overholde de relevante forpligtelser vedrørende udbydere af AI-systemer indenfor den risikokategori, som AI- systemet hører under.

Leverandøren skal i det omfang, det er nødvendigt, aktivt bistå Kunden med at sikre Kundens overholdelse af de regler, der finder anvendelse på Kunden, afhængig af den rolle som Kunden har og den risikokategori, som AI-systemet hører under, fx rollen som idriftsætter af et høj-risiko AI-system.

Hvis Leverandøren kvalificerer sig som importør, distributør eller bemyndiget repræsentant som defineret i AI-forordningen, skal Leverandøren overholde de relevante forpligtelser vedrørende disse roller.

Leverandøren skal desuden overholde kravene i Bilag 9. Kravene i Bilag 9 vil skulle opdateres og ændres, hvis AI-systemet ændrer sig under brugen. Sådanne ændringer gennemføres i overensstemmelse med punkt 13.

Leverancen eller dele heraf må ikke udgøre eller indeholde forbudt AI praksis efter AI-forordningens artikel 5.

Hvis Leverancen eller dele heraf indeholder en AI- model til almen brug eller AI-system til almen brug, som er omfattet af AI-forordningen, er Leverandøren forpligtet til at sikre overholdelse af AI-forordningens regler hertil samt enhver gældende national supplerende lovgivning.

Leverandøren skal i det omfang, det er nødvendigt, aktivt bistå Kunden med at sikre Kundens overholdelse af de regler, der finder anvendelse på Kunden ved anvendelse af AI- modeller til almen brug eller AI-systemer til almen brug.

I det omfang Leverandøren har en anden rolle efter AI-forordningen, fx importør, er Leverandøren forpligtet til at overholde de relevante bestemmelser hertil i AI-forordningen.

Hvis AI forordningen eller national supplerende lovgivning ændres, ophæves, erstattes eller på anden måde modificeres på en måde, der påvirker Parternes forpligtelser i henhold til denne Leveringskontrakt, kan hver af Parterne anmode om, at Leveringskontrakten ændres tilsvarende. Parterne skal i god tro drøfte og gennemføre sådanne ændringer, som er nødvendige for at sikre fortsat overholdelse af de gældende retlige krav. Indtil Leveringskontrakten er ændret, skal Parterne træffe rimelige midlertidige foranstaltninger for at overholde den opdaterede retlige ramme.

Leverandøren skal samarbejde med relevante tilsynsmyndigheder og i relevant omfang implementere myndighedernes vejledninger, afgørelser mv. med henblik på at sikre overholdelse af AI forordningen eller national supplerende lovgivning.

Leverandørens overholdelse af egne forpligtelser efter AI-forordningen vederlægges ikke særskilt. Leverandørens ydelser vedrørende bistand til Kunden i henhold til dette punkt vederlægges særskilt efter medgået tid efter timepriserne i bilag 4.

5.2.2 Oplysningspligt

Leverandøren har i oversigten i Bilag 3 oplyst, hvorvidt og i givet fald hvilke dele af Leverancen der udgør et AI-system, AI model til almen brug eller AI system til almen brug.

Leverandøren er forpligtet til i Leveringskontraktens løbetid at vedligeholde og opdatere oversigten.

5.3 Overholdelse af Dataforordningen

I det omfang det er relevant, skal Leverandøren overholde Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/2854 af 13. december 2023 om harmoniserede regler for rimelig adgang til og brug af data og om ændring af forordning (EU) 2017/2394 og direktiv (EU) 2020/1828 (Dataforordningen), samt enhver gældende national supplerende lovgivning.

Leverandøren skal bl.a. etablere operationelle, tekniske eller organisatoriske foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre korrekt overholdelse af Dataforordningen. Leverandøren skal desuden i nødvendigt omfang aktivt medvirke til, at Kunden overholder de regler, der gælder for Kunden, implementere vejledninger, retningslinjer og standarder udstedt i medfør af Dataforordningen og gældende national supplerende lovgivning samt samarbejde med de relevante tilsynsmyndigheder på området.

Leverandøren skal endvidere overholde kravene i Bilag 10.

Hvis Dataforordningen eller national supplerende lovgivning ændres, ophæves, erstattes eller på anden måde modificeres på en måde, der påvirker Parternes forpligtelser i henhold til denne Kontrakt, kan hver af Parterne kræve, at Kontrakten ændres tilsvarende. Parterne skal i god tro gennemføre sådanne ændringer, som er nødvendige for at sikre fortsat overholdelse af de gældende krav. Indtil Kontrakten er ændret, skal Parterne træffe rimelige midlertidige foranstaltninger for at overholde den opdaterede retlige ramme.

Leverandørens overholdelse af egne forpligtelser efter Dataforordningen vederlægges ikke særskilt.

6 Immaterielrettigheder

Kundens erhvervelse af immaterielle rettigheder til Standardsoftware sker i henhold til bestemmelserne herom i Standardvilkårene.

For så vidt angår rettigheder til datasæt i AI-systemer er disse reguleret i bilag 9.

7 Konsortier eller andre sammenslutninger

Hvis Leverandøren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), hæfter deltagerne i sammenslutningen solidarisk for opfyldelsen af Leveringskontrakten.

Leverandøren har udpeget en fælles befuldmægtiget økonomisk aktør, til hvem Kunden er berettiget til at rette henvendelse om ethvert forhold i relation til Leveringskontrakten, herunder for så vidt angår eventuelle påkrav.

Den fælles befuldmægtigede skal være bemyndiget til at træffe beslutninger på vegne af de deltagende økonomiske aktører om ethvert forhold i relation til Leveringskontrakten.

Ved eventuelle senere ændringer af den befuldmægtigede økonomiske aktør skal Leverandøren uden ugrundet ophold give Kunden skriftlig meddelelse herom. Sådanne ændringer håndteres i overensstemmelse med punkt 13.

8 Støttende enheder

Hvis Leverandøren i forbindelse med optagelse i det dynamiske indkøbssystem har baseret sig på andre enheders faglige formåen, jf. Bilag 16, skal Leverandøren sikre, at de konkrete ydelser under Leveringskontrakten udføres af den/de pågældende enhed(er) som krævet i udbudslovens § 144, stk. 3.

9 Vederlag

Leverandøren er berettiget til vederlag i overensstemmelse med priserne i Bilag 4.

Alle priser er angivet i danske kroner. I priserne er inkluderet told og øvrige afgifter bortset fra moms. Ved ændring af danske afgifter, der pålægges direkte på produkter eller ydelser omfattet af Leverancen som ikke var kendt på tilbudstidspunktet for udbuddet af leveringskontrakten, (både i opad- og nedadgående retning) skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at Leverandøren stilles uændret. I priserne er inkluderet evt. transport, fortæring og ophold for Leverandørens ansatte.

De i Bilag 4 angivne priser er faste i Leveringskontraktens løbetid.

10 Betalingsbetingelser

10.1 Generelt

- Betaling af engangsvederlag (dvs. vederlag for en afgrænset, ikke-tilbagevendende leverance) jf. Bilag 4 Leverandørens priser, sker ved levering.
- Betaling af løbende vederlag, jf. Bilag 4 sker kvartalsvis bagud.
- Betaling af timebaserede vederlag jf. Bilag 4 månedsvis bagud.

Vederlaget forfalder til betaling 30 Dage efter Leverandørens afsendelse af fyldestgørende faktura, jf. punkt 10.2.

10.2 Fakturering

Leverandøren skal - i henhold til bekendtgørelse af lov nr. 494 af 4. maj 2023 om offentlige betalinger mv., med senere ændringer, samt bekendtgørelse nr. 354 af den 26. marts 2010 om informa-tion i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder, med senere ændringer, - fremsende elektronisk faktura til Kunden vedrørende Leverancen omfattet af nærværende Leveringskontrakt.

Den elektroniske faktura skal udarbejdes i det fælles offentlige format OIOUBL og fremsendes via Nemhandel-infrastrukturen (eDelivery).

Leverandøren skal sikre, at fremsendte fakturaer opfylder gældende lovgivning med hensyn til indhold, udformning og elektronisk format.

Leverandøren skal selv afholde alle omkostningerne ved elektronisk fakturering og kan derfor ikke opkræve gebyr for fremsendelse af elektronisk faktura.

Leverandøren skal fremsende faktura, og evt. rykkere, i elektronisk format, til den bestillende enhed.

Kundens manglende betaling af en faktura, som ikke opfylder ovenstående krav, afstedkommer ingen misligholdelsesbeføjelser eller krav på morarente.

Kundens EAN-nummer er: 5798000354838

Fakturering kan først ske i takt med endelig levering af de enkelte ydelser, jf. punkt 4.2, punkt 10.1 og Bilag 4.

10.2.1 Fakturaens indhold

Den elektroniske faktura skal indeholde følgende oplysninger:

- **Fakturadato**
- **Fakturanummer**
- **Leverandørens CVR-nr.**
- **Kundens navn og adresse**
- **Leveringsdato/slutdato**
- **Mængde/omfang og art af de leverede varer/ydelser**
    - **Licenstype**
    - **Antal**
    - **Stykpris**
- **• Momsgrundlag**
    - **Gældende momssats**
- **Momsbeløb der skal betales**

I referencefeltet anføres:

- **Initialer på bestiller: BELU**
- **Opgavenummer: 19151001**

10.2.2 Ændring i krav til den elektroniske faktura

Kravene til den elektroniske faktura kan ændres af Kunden, herunder fx krav til dataformat. Ændrer Kunden kravene til den elektroniske faktura, vil Leverandøren blive varslet i rimelig tid, hvilket vil sige minimum 20 Arbejdsdage. Leverandøren er ikke berettiget til vederlag i anledning af ændringen.

10.2.3 Fejlbehæftet faktura

Såfremt Leverandøren ikke overholder kravene i punkt 10.2.1-10.2.3, kan Kunden afvise betaling af fakturaen. Dette forudsætter dog, at Kunden hurtigst muligt efter modtagelse af den fejlbehæftede faktura underretter Leverandøren om, at fakturaen ikke kan betales med angivelse af årsagen hertil.

Leverandøren skal herefter fremsende en korrekt faktura. Betalingsfristen, jf. punkt 10.1, regnes fra det tidspunkt Kunden modtager en korrekt faktura.

Ved fejlbehæftede fakturaer eller øvrige forhold hos Leverandøren, der bevirker, at Kunden ikke er i stand til at betale via elektronisk overførsel inden for betalingsfristen, kan Kunden ikke gøres ansvarlig herfor. Kunden skal således ikke betale rente i overensstemmelse med Rentelovens regler eller morarenter, og Leverandøren kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

10.2.4 Kreditnota

Leverandørens skyldige beløb til Kunden afregnes i form af særskilte kreditnotaer opfyldende kravene til den elektroniske faktura, jf. punkt 10.2.1.

Leverandøren skal fremsende kreditnota af egen drift, og senest inden for 30 Dage fra det tidspunkt Leverandøren bliver bekendt med årsagen til, at Kunden er berettiget til en kreditnota.

Kunden er berettiget til at modregne tilgodehavender hos Leverandøren, såfremt Kunden forinden har afsendt en påkravsskrivelse til Leverandøren, og Leverandøren ikke inden for en af Kunden fastsat frist i påkravsskrivelsen, som ikke kan være mindre end 30 Dage, har fremsendt en kreditnota.

Fakturering kan først ske i takt med endelig levering af de enkelte ydelser, jf. punkt 4.2 og bilag 4.

11 Suppleringskøb og optioner

11.1 Suppleringskøb

Kunden kan i **Leveringskontraktens periode** foretage supplerende anskaffelser hos Leverandøren af ydelser omfattet af Leverancen under følgende betingelser:

a. Den samlede værdi af supplerende anskaffelser, der falder inden for et bestemt ydelsesområde, jf. nærmere Bilag 1, må ikke overstige 100 % af den oprindelige samlede værdi af ydelserne, herunder værdien af eventuelle optioner, jf. 11.2, i dette ydelsesområde.

b. Leveringstiden fastsættes af Kunden; dog kan Leverandøren kræve, at leveringstiden ikke fastsættes kortere end de eventuelle frister i Bilag 1, der fandt anvendelse for tilsvarende ydelser.

c. I øvrigt skal suppleringskøbene leveres i henhold til Leveringskontraktens vilkår, herunder til priserne i Bilag 4.

Ønsker Kunden at foretage suppleringskøb, skal Kunden inden for ovenfor angivne periode give Leverandøren skriftlig meddelelse om, hvilke supplerende anskaffelser Kunden ønsker at foretage. Kunden kan foretage suppleringskøb flere gange, så længe den procentuelle grænse i litra a) ikke overskrides.

11.2 Optioner

Nærværende punkt regulerer, hvilke krav og vilkår der gælder for bestilling og brug af optioner i Leveringskontrakten. Leveringskontraktens øvrige vilkår gælder også for bestilte optioner, medmindre andet specifikt fremgår heraf.

Optioner skal bestilles indenfor Leveringskontraktens varighed, jf. punkt 14. Bestilling af en option skal meddeles med et varsel på mindst 30 dage. Leverandørens leveringsforpligtelse indtræder fra udløbet af det meddelte varsel, medmindre Parterne aftaler andet.

Kunden kan ved bestilling af en option, hvor leveringen skal foretages helt eller delvist efter Leveringskontrakten udløb, jf. punkt 14, forlænge Leveringskontraktens varighed.

Alle optioner er angivet i Bilag 1 og evt. Bilag 4.

12 Fortrolighed

Leverandøren, underleverandører og ansatte hos Leverandøren og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med Leveringskontrakten.

Hvis Kunden er omfattet af regler om offentlighed i forvaltningen, er Kunden berettiget og forpligtet til at give oplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis Kunden ikke er omfattet af regler om offentlighed, gælder første tekstafsnit tilsvarende for Kunden.

Leverandøren kan på en simpel referenceliste medtage Kunden, men må ikke derudover uden Kundens forudgående samtykke udsende offentlig meddelelse om Leveringskontrakten,

offentliggøre indholdet af Leveringskontrakten eller anvende Kunden i Leverandørens markedsføring uden Kundens forudgående samtykke.

Kunden er berettiget til at give SKI meddelelse om alle forhold vedrørende Leveringskontrakten, herunder oplysninger om Leverandørens forhold.

Tavshedspligten efter nærværende punkt er også gældende efter Leveringskontraktens ophør, uanset ophørsgrunden.

13 Ændringer

13.1 Generelt

Leveringskontrakten kan alene ændres ved skriftlig aftale mellem Parterne. Sådanne ændringer skal fremgå af en allonge, der er underskrevet af Kunden og Leverandøren, og som herefter indgår som et tillæg til Leveringskontrakten.

Ændringer må kun ske under overholdelse af de til enhver tid gældende udbudsregler.

13.2 Overdragelse af Leveringskontrakten til ny Leverandør

Overdragelse af Leveringskontrakten til en ny leverandør kræver Kundens forudgående skriftlige samtykke, jf. punkt 13.2.1.

Leverandøren skal afholde alle omkostninger forbundet med overdragelsen, herunder alle omkostninger til en af Kunden antagen advokat, jf. punkt 13.2.1.

13.2.1 Vilkår for Kundens samtykke

Såfremt Leverandøren ønsker at overdrage Leveringskontrakten til en ny leverandør, skal Leverandøren fremsende en redegørelse til Kunden, der beskriver baggrunden for ønsket om overdragelse, identiteten på den nye leverandør, som Leveringskontrakten ønskes overdraget til, samt oplysning om ejerforhold for den nye leverandør. Endvidere skal redegørelsen indeholde dokumentation for, at den nye leverandør vil kunne blive optaget på det dynamiske indkøbssystem samt ville kunne opfylde Leverandørens tilbud, som lå til grund for tildelingen af Leveringskontrakten. Leverandøren skal herudover oplyse om alle øvrige relevante forhold om overdragelsen, som Kunden måtte kræve.

Det er en forudsætning, at overdragelsen kan ske under iagttagelse af de på overdragelsestidspunktet gældende udbudsregler, og Kunden kan antage en advokat til at gennemføre en juridisk undersøgelse og vurdering af Leverandørens redegørelse. Undersøgelsen og vurderingen vil mindst omfatte en redegørelse for sagens faktum, en beskrivelse af de gældende retsregler og praksis samt advokatens vurdering af, om overdragelsen kan ske under iagttagelse af de på overdragelsestidspunktet gældende udbudsregler. Kunden kan til enhver tid kræve, at undersøgelsen og vurderingen udbygges og/eller uddybes. Leverandøren er forpligtet til loyalt at bistå advokaten i forbindelse med den juridiske undersøgelse og vurdering af

overdragelsen. Det omfatter blandt andet, at Leverandøren skal stille de nødvendige ressourcer til rådighed samt udlevere enhver information, som advokaten vurderer, er nødvendig for at gennemføre undersøgelsen og vurderingen.

Uanset advokatens undersøgelse og vurdering er det Kundens prærogativ frit at beslutte, om Kunden vil samtykke i overdragelsen af Leveringskontrakten til en ny leverandør.

Det er en forudsætning for Kundens samtykke, at Leverandøren og den nye leverandør, som Leveringskontrakten overdrages til, påtager sig at friholde Kunden for ethvert tab, der måtte opstå som følge af overdragelsen, herunder som følge af at overdragelsen ikke måtte være sket under iagttagelse af de på overdragelsestidspunktet gældende udbudsregler. Det er en betingelse for Kundens samtykke, at Leverandøren og den nye leverandør, som Leveringskontrakten overdrages til, påtager sig solidarisk at friholde Kunden for ethvert tab, der måtte opstå som følge af overdragelsen, herunder som følge af at overdragelsen ikke måtte være sket under iagttagelse af de på overdragelsestidspunktet gældende udbudsregler.

Det er endvidere en betingelse for Kundens samtykke, at den nye leverandør, som Leveringskontrakten skal overdrages til, indtræder (i Leverandørens sted) i trepartsaftalen i Bilag 7 og herved påtager sig de forpligtelser, der påhviler Leverandøren efter trepartsaftalen, herunder løbende at rapportere Kundens køb/omsætning og videreformidle kundebetalingen til SKI.

13.3 Ændringer hos Kunden

Såfremt der sker ændringer i Kundens organisation, fx ressortændringer, ændringer i den kommunale inddeling og lignende, der indebærer overførsel af dele af Kundens område(r) til en anden offentlig myndighed, offentligretligt organ eller sammenslutninger heraf, herunder overførsel af områder til selvejende institutioner, der har en driftsoverenskomst med den kommunale Kunde om udførelse af opgaver omfattet af det overførte område, eller til selskaber eller andre institutioner, der er oprettet efter § 60 i bekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse, kan Leveringskontrakten anvendes af de fortsættende myndigheder, offentligretlige organer eller sammenslutninger heraf under iagttagelse af de til enhver tid gældende udbudsregler. Dette gælder dog ikke, såfremt der overføres et meget begrænset område til den fortsættende myndighed, offentligretlige organ eller sammenslutning heraf, medmindre den fortsættende myndighed, offentligretlige organ eller sammenslutning heraf er abonnent hos SKI og også var det på udbudstidspunktet.

14 Varighed og opsigelse

14.1 Varighed

Leveringskontrakten træder i kraft ved Parternes underskrift og har en varighed svarende til varigheden af Leverancen som angivet i Bilag 1.

Databehandleraftale(r) er gældende, så længe der under Leveringskontrakten behandles personoplysninger på vegne af Kunden eller frem til Leveringskontraktens ophør, jf. ovenfor, alt

efter hvilket tidspunkt, der indtræder senest. Parternes forpligtelse til at behandle personoplysninger fortroligt vil fortsat være gældende, uanset Leveringskontraktens eller databehandleraftalens ophør.

14.2 Generel opsigelsesadgang

Kunden kan opsige Leveringskontrakten med et skriftligt varsel på seks måneder til udgangen af en måned.

Leveringskontrakten er uopsigelig for Leverandøren.

14.3 Opsigelse ved annullation af tildelingsbeslutning

Kunden kan opsige Leveringskontrakten med et skriftligt varsel på mindst 30 Dage, hvis Kundens tildelingsbeslutning annulleres, eller en beslutning om videreførelse underkendes ved Klagenævnet for Udbud eller ved domstolene, uanset om afgørelsen eller dommen er endelig. Kunden er ikke forpligtet til at benytte Leveringskontrakten til køb i opsigelsesperioden.

I henhold til udbudslovens § 185, stk. 2, kan Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole ved endelig afgørelse eller dom annullere en tildelingsbeslutning, hvorefter ordregiveren skal bringe en kontrakt, som er indgået på grundlag af beslutningen, til ophør med et passende varsel, medmindre særlige forhold, der tilsiger kontraktens videreførelse, gør sig gældende.

Kunden kan i sådanne tilfælde opsige Leveringskontrakten helt eller delvist med et passende varsel.

14.4 Opsigelse ved uden virkning

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud kan klagenævnet i særlige tilfælde ved overtrædelse af udbudsreglerne erklære en indgået kontrakt for uden virkning og påbyde ordregiver at bringe kontrakten til ophør inden for en fastsat frist. På den baggrund er nedenstående bestemmelser fastsat om Kundens adgang til i sådanne tilfælde at opsige Leveringskontrakten.

Kunden kan i sådanne tilfælde opsige Leveringskontrakten helt eller delvist med et skriftligt varsel i overensstemmelse med klagenævnets eller domstolenes påbud, uanset om afgørelsen er endelig. Ved Kundens opsigelse ophører Leveringskontrakten således helt eller delvist som fastsat i påbuddet og med virkning fra det i påbuddet angivne virkningstidspunkt.

Hvis påbuddet indeholder yderligere betingelser eller krav, er Kunden berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for Leverandøren, under forudsætning af at dette er sagligt begrundet. Leverandøren er i disse tilfælde forpligtet til at efterleve betingelserne og/eller kravene.

14.5 Opsigelse i andre særlige tilfælde

Kunden kan skriftligt opsige Leveringskontrakten uden varsel i de tilfælde, der er beskrevet i udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 1-4, samt hvis det ved endelig afgørelse eller dom konstateres, at Leverandøren har fået tildelt Leveringskontrakten ved afgivelse af et tilbud, hvis indhold strider mod præceptive retsregler, forudsat at det retsstridige indhold har haft betydning for tildelingen af Leveringskontrakten.

14.6 Opsigelse ved underkendelse af det dynamiske indkøbssystem

Kunden kan opsige Leveringskontrakten med et skriftligt varsel på mindst 30 Dage, såfremt det udbudte dynamiske indkøbssystem eller den kategori, hvori Leveringskontrakten er udbudt, underkendes ved Klagenævnet for Udbud eller ved domstolene, uanset om afgørelsen er endelig.

15 Samfundsansvar og arbejdsklausul

Leverandøren og dennes eventuelle underleverandører skal overholde Kundens krav vedrørende samfundsansvar og arbejdsklausul i henhold til Bilag 6.

16 Tredjemandsrettigheder

Leverandøren indestår for, at Leverandøren under opfyldelsen af Leveringskontrakten ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsret og immaterielle rettigheder. Rejser tredjemand krav mod Kunden med påstand om retskrænkelse, skal Kunden give Leverandøren skriftlig meddelelse herom. Leverandøren er herefter forpligtet til at bistå Kunden ved sagen.

Leverandøren er forpligtet til at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder erstatningsomkostninger, sagsomkostninger og advokatomkostninger, som måtte blive rejst imod Kunden som følge af forhold, der skyldes krænkelse af tredjemands rettigheder.

Hvis tredjemands rettigheder hindrer Leverandørens opfyldelse af Leveringskontrakten, i et omfang som er væsentligt for Kunden, er Kunden berettiget til skriftligt at hæve Leveringskontrakten med omgående virkning. Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, som Kunden måtte lide som følge af denne ophævelse.

17 Misligholdelse

Ved afgørelsen af, om en Part er i misligholdelse af Leveringskontrakten, og – i givet fald – hvilke misligholdelsesbeføjelser dette giver den anden Part, gælder dansk rets almindelige regler, jf. dog punkt 17.1 (om Leverandørens forsinkelse) og punkt 18 (om erstatning) samt eventuel anden regulering i bilag til Leveringskontrakten.

Hvis Leverandøren misligholder eller forventer at misligholde Leveringskontrakten, påhviler det Leverandøren straks skriftligt at give Kunden meddelelse herom med oplysning om årsagen til misligholdelsen samt med angivelse af, hvilke tiltag Leverandøren agter at iværksætte med henblik på at overvinde eller begrænse misligholdelsen, og hvornår årsagen til misligholdelsen kan forventes at ophøre.

Det påhviler Leverandøren at afværge eller, hvis dette ikke er muligt, mindske følgerne af misligholdelsen mest muligt.

17.1 Leverandørens forsinkelse

Hvis Leverandøren er i forsinkelse, eller så snart det står klart, at Leverandøren vil blive forsinket med Leverancen i mere end **30** Dage, kan Kunden ved skriftlig meddelelse ophæve Levereringskontrakten. Hvis der alene foreligger forsinkelse af en del af Leverancen, kan Kunden dog kun ophæve Leveringskontrakten sin i helhed, hvis dette er begrundet i sammenhængen mellem ydelserne. Kunden er dog altid berettiget til at ophæve den del af Leverancen, som er forsinket, medmindre en delvis ophævelse vil være urimelig byrdefuld over for Leverandøren.

18 Erstatning

18.1 Generelt

Kunden og Leverandøren er erstatningspligtige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler, jf. dog nedenstående bestemmelser.

Ingen af Parterne kan gøre krav på erstatning for indirekte tab, driftstab og tabt avance.

Parternes erstatningsansvar er begrænset til **100 % af den evalueringstekniske pris**. Denne begrænsning gælder dog ikke, hvis tabet kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende Part.

Ansvarsbegrænsningen i dette punkt 17.2.1 finder ikke anvendelse på tab som følge af krænkelse af tredjemands rettigheder, jf. punkt 16.

Ansvarsbegrænsningen i dette punkt 17.2.1 finder endvidere ikke anvendelse på tab som følge af forhold omfattet af punkt 3 og 5 (overtrædelse af persondataregler).

18.1.1 Erstatning ved opsigelse som følge af annullation eller uden virkning

Leverandørens eventuelle krav om erstatning for tab som følge af, at Leveringskontrakten opsiges i henhold til punkt 14.3 eller 14.4, skal afgøres efter bestemmelserne i punkt 18.1, dog med nedenstående modifikationer. Dette gælder også for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav i et af Klagenævnet for Udbud udstedt påbud, som Kunden har videreført i opsigelsen.

Hvis Leverandøren på tidspunktet for Leveringskontraktens indgåelse havde eller burde have haft kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at Leveringskontrakten opsiges, kan Leverandøren ikke gøre krav på erstatning eller anden form for godtgørelse for tab, herunder fx for omkostninger i relation til betingelser eller krav, som Kunden har videreført i opsigelsen. Ved vurderingen af, om Leverandøren "burde have haft kendskab" som nævnt ovenfor, skal det lægges til grund, at Leverandøren har handlet som en professionel aktør samt har ladet sig bistå af professionel udbudsretlig ekspertise i forbindelse med tildeling af Leveringskontrakten.

Et krav om erstatning i disse tilfælde er ikke omfattet af erstatningsmaksimering i punkt 18.1, men er derimod maksimeret til **DKK 125.000.**

18.1.2 Erstatning ved opsigelse i andre særlige tilfælde

Leverandøren kan ikke gøre krav på erstatning for tab som følge af, at Leveringskontrakten opsiges i henhold til punkt 14.5. Kunden bevarer i dette tilfælde retten til at gøre erstatningskrav gældende mod Leverandøren for eventuelle tab i henhold til bestemmelserne i punkt 18.1.

19 Forsikring

Leverandøren skal opretholde en sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring og hvis relevant en professionel ansvarsforsikring, der dækker Leverandørens ansvar under Leveringskontrakten op til **DKK 10.000.000.**

20 Force majeure

Ved force majeure suspenderes en Parts forpligtelser i henhold til Leveringskontrakten, så længe force majeure-situationen varer, i det omfang Partens opfyldelse af forpligtelserne er forhindret af force majeure-situationen.

Force majeure dækker forhold af særlig kvalificeret karakter (fx naturkatastrofer), som ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke forud for Leveringskontraktens ikrafttrædelse burde have taget i betragtning og ej heller efter Leveringskontraktens ikrafttrædelse burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af første punktum, og som Leverandøren ikke burde have forudset, undgået eller overvundet.

Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den Part, der er berørt af force majeure, har givet Skriftlig meddelelse herom til den anden Part uden ugrundet ophold, senest 5 Arbejdsdage efter force majeure er indtrådt. Der skal samtidig gives en orientering om den forventede varighed af force majeure- situationen.

Kunden er berettiget til vederlagsfrit at afbestille ydelser, der forsinkes som følge af force majeure, og Kunden skal på forespørgsel fra Leverandøren inden for rimelig tid meddele, om Kunden ønsker at afbestille eller afvente levering efter ophør af force majeure.

Såfremt en force majeure-situation varer i mere end 60 Arbejdsdage, eller hvis force majeure-situationen er af en sådan karakter eller har en sådan varighed, at Leveringskontraktens endelige

opfyldelse må anses for umulig, er den anden Part berettiget til at bringe Leveringskontrakten til ophør med virkning for fremtiden. Ingen af Parterne kan gøre krav gældende i anledning heraf.

21 Trepartsaftale

Ved indgåelsen af Leveringskontrakten indgår Parterne og SKI bilag 7 Trepartsaftale, hvorefter Leverandøren bl.a. påtager sig løbende at rapportere Kundens køb/omsætning og videreformidle kundebetalingen til SKI.

22 Standardvilkårene

Standardvilkårene udgør en integreret del af Leveringskontrakten.

Standardvilkårene fastlægger – med respekt for Leveringskontraktens øvrige vilkår, jf. nærmere punkt 25 – alene vilkårene for Kundens brug af den Standardsoftware, der indgår i Leverancen. Parterne kan således ikke påberåbe Standardvilkårene i relation til andre forhold under Leveringskontrakten, fx relaterede ydelser, som er omfattet af Leverancen. Såfremt Standardvilkårene indeholder bestemmelser, som strider imod Leveringskontraktens øvrige vilkår, er Parterne enige om, at der i alle forhold mellem Parterne skal bortses fra disse bestemmelser i Standardvilkårene, jf. punkt 25.

I det omfang Standardvilkårene indeholder vilkår, der fastlægger et aftaleforhold mellem Kunden og Producenten, skal disse vilkår også ses som en integreret del af Leveringskontrakten, som Kunden enten ved sin underskrift af Leveringskontrakten eller ved underskrift af Standardvilkårene accepterer under forbehold for bestemmelserne ovenfor og bestemmelserne om forrang i punkt 25.

Leverandøren er forpligtet til at sikre, at Kunden opnår de rettigheder, der følger af Standardvilkårene, uanset om Leverandøren ikke formelt er en aftalepart i henhold hertil.

Kunden forpligter sig til at underskrive aftalevilkår, som indgår i Standardvilkårene, såfremt disse betinger en underskrift af Kunden. Kundens underskrivelse af sådanne vilkår skal dog ikke ses som udtryk for en fravigelse af bestemmelserne i Leveringskontrakten, herunder navnlig bestemmelserne ovenfor om Standardvilkårenes rækkevidde og bestemmelserne om forrang i punkt 25.

Leverandøren skal skadesløsholde Kunden for eventuelle krav fra Producenten eller andre, der støttes på Standardvilkårene, og som i medfør af ovenstående bestemmelser ikke påhviler Kunden.

23 Underleverandører

Leverandøren er berettiget til at anvende og udskifte underleverandører i forbindelse med opfyldelse af Leveringskontrakten, når det sker under overholdelse af de til enhver tid gældende udbudsregler.

Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsning i Leverandørens ansvar for opfyldelsen af Leveringskontrakten.

Kunden kan i alle tilfælde rette direkte henvendelse til Leverandøren, selv om Leverandøren helt eller delvist har overladt opfyldelsen af kravene til en eller flere underleverandører.

Leverandøren skal sikre, at anvendelse af underleverandører ikke giver anledning til habilitetsproblemer.

Kunden kan til enhver tid kræve, at Leverandøren oplyser navn og kontaktoplysninger på og juridisk repræsentant for de underleverandører, herunder underleverandører længere nede i underleverandørkæden, der benyttes i forbindelse med opfyldelsen af Leveringskontrakten.

Leverandøren er forpligtet til, uanset om Kunden har anmodet herom at fremsende oplysningerne senest når gennemførelsen af leveringen af ydelserne påbegyndes, hvis underleverandører kendes på dette tidspunkt, og ellers når anvendelse af underleverandører til leveringen af ydelserne påbegyndes.

Levering af ydelserne eller dele heraf, som opfyldes af en underleverandør, skal faktureres af Leverandøren. Leverandøren hæfter for sine underleverandørers ydelser på ganske samme måde som for sine egne forhold. Derudover kan underleverandører ikke i medfør af Leveringskontrakten rejse nogen former for krav over for Kunden.

24 Fortolkning

Bestemmelser i udbudsmaterialet, i Leverandørens tilbud, i forudgående korrespondance eller lignende, der ikke er medtaget i Leveringskontrakten, kan ikke efterfølgende påberåbes som fortolkningsgrundlag.

Tilsvarende gælder viden om ydelser, der skal leveres under Leveringskontrakten, Kundens it-miljø m.v., som en Part måtte have erfaret som led i et tidligere samarbejde. Dog har hver af Parterne i denne situation en udvidet forpligtelse til at søge afklaring af ethvert forhold, som måtte give anledning til tvivl på grundlag af en sådan viden.

Henvisninger til Leveringskontrakten eller til en bestemmelse heri omfatter også de til Leveringskontrakten hørende bilag, henholdsvis de bilag, der er relevante for den pågældende bestemmelse.

25 Forrang

Bestemmelser i nærværende dokument har forrang frem for bestemmelser i Leveringskontraktens bilag, hvorfor bestemmelser indeholdt i et bilag, som strider mod bestemmelser i nærværende dokument, ikke tillægges retsvirkning.

I tilfælde af indbyrdes modstrid mellem Leveringskontraktens bilag, har bilagene forrang i følgende

prioritetsrækkefølge:

- Bilag 7 Trepartsaftale
- Bilag 6 CSR
- Bilag 1 Kundens opgavebeskrivelse
- Bilag 5 og 5a Databehandleraftalen
- Bilag 16 Sikkerhed
- Bilag 9 AI
- Bilag 1b Undervisning og rådgivning
- Bilag 11 Dokumentation
- Bilag 12 Drift, support og vedligehold
- Bilag 13 Servicemål
- Bilag 14 Samarbejdsorganisation
- Bilag 15 Migrering af data
- Bilag 10 Leverandørens forpligtelser ved ophør
- Bilag 4 Leverandørens priser
- Bilag 3 Leverandørens løsningsbeskrivelse
- Bilag 2 Producentens standardvilkår

Henvisningerne til de enkelte bilag ovenfor omfatter eventuelle underbilag hertil.

Det forhold, at Kundens krav har forrang for modstridende krav i Leverandørens løsningsbeskrivelse (Bilag 3) og Standardvilkårene (Bilag 2), kan ikke påberåbes af Leverandøren som begrundelse for ikke at levere det yderligere, der måtte fremgå af Leverandørens løsningsbeskrivelse (Bilag 3).

26 Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Leveringskontrakten, skal afgøres efter dansk ret både med hensyn til materielle og processuelle spørgsmål, dog undtaget de danske lovvalgsregler og FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG).

Enhver tvist skal afgøres ved de almindelige domstole. Kundens hjemting er værneting.

27 Underskrifter

Hvis Leverandøren er en sammenslutning af deltagere, eksempelvis et konsortium, skal alle deltagere underskrive Leveringskontrakten.

Sted:	Sted:
Dato:	Dato:
For Kunden:	For Leverandøren: